

감사결과 처분요구서

- ◎◎본부 △△대 제보사항 조사 -

2019. 8.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

본 감사는 △△의 비위행위 제보 및 승격제도 개선 방안에 대한 제안과 △△ 대장의 △△감독자 승격과 관련한 비위행위 제보가 접수되어, △△대의 비위행위에 대한 사실관계를 확인하여 이에 상응하는 조치를 취하고 △△ 승격절차의 문제점을 파악하여 이를 개선하기 위해 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

따라서, 이번 감사는 ◎◎본부 △△대원(일부는 현재 ○○본부 소속) 및 관련자를 중심으로 음주운전 등의 제보사항에 대한 사실관계를 확인하고 △△ 승격절차의 문제점에 대한 개선방안을 모색하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2019. 5. 13.부터 같은 해 7. 18.까지 13일간 감사실 검사역 1명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반 여부 등에 대해 조사를 실시하였고, 2019. 8. 12. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○○본부	감찰	음주운전 면허취소 후 무면허 운전	징계	(1)
2	◎◎본부 ○○본부	감찰	질병휴가기간 중 질병 치료목적 외 평일여행	경고 주의	(1) (1)
3	□□실	직무	△△대 질병휴가 승인 및 관리 철저	통보	1
4	■ ■ 처	직무	△△ 승격지원자 인사검증용 운전 경력증명서 확인	통보	1
5	■ ■ 처	직무	△△ 근무평정 객관성 확보를 위한 근거 「총무규정」 반영	개선	1
6	■ ■ 처	직무	△△ 승격 공정성 강화를 위한 근거 「총무규정」 반영	개선	1

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 음주운전으로 운전면허취소 후 무면허 운전

관 계 부 서 ○○본부 ■■■처 ☆☆☆팀

징계 대상자 A

징 계 종 류 감 봉

징 계 사 유

○○본부 ■■■처 ☆☆☆팀 A는 '○○. ○. △△'으로 입사하여 ◎◎본부에서 △△ 대원으로 근무하다 '○○. ○. 승격한 후 ○○본부로 이동하여 △△ 업무를 수행하고 있다.

「도로교통법」(2014. 11. 19. 개정되기 전의 것) 제44조(술에 취한 상태에서의 운전 금지)에 따르면, '누구든지 혈중알코올농도가 0.05퍼센트 이상인 상태에서 자동차 등을 운전하면 아니 되고', 이를 어길 때에는 같은 법 제93조(운전면허의 취소·정지)에 따라 운전면허가 취소 또는 정지되며, 제148조(벌칙) 또는 148조의 2

(벌칙)에 따라 징역이나 벌금에 처하도록 되어 있다.

또한, 「총무규정」 제123조(퇴직 및 해임) 제2항에는 ‘△△이 무계결근이 계속 3일 이상에 이르거나 월간 누계 5일 이상에 이르면 해임할 수’ 있도록 규정하고 있다.

따라서, 우리 회사 △△들은 술에 취한 상태에서의 음주운전을 하여서는 아니 되며, 3일 이상의 무계결근을 하여서도 아니 된다.

그런데, 위 사람은 2010. 1. 음주운전으로 운전면허가 취소된 후 2011. 12. 무면허운전으로 적발되었으며, 2014. 6. 음주운전으로 물적·인적 피해를 입혀 같은 해 7월 운전면허가 취소되었다가 2016. 8. 운전면허를 다시 발급 받은 사실이 있다.¹⁾

그리고, '14년 음주운전 사고 이후 3일 간의 본인 근무일에 휴가원을 사용하지 않고 연락도 끊어버린 상태에서 회사에 출근하지 않다가 동료 B가 사후 휴가원을 대신 작성하여 승인을 받았을 뿐 아니라,

◎◎본부의 차량 출입기록을 보면 위 사람의 면허취소 기간(2014. 7. ~ 2016. 8.) 동안 위 사람 소유의 차량이 본부로 들어 온 사실이 있다.

이에 대해, 위 사람은 “2014년은 가정사가 복잡하여 심적으로 많이 힘들어

1) 「징계양정기준에 관한 지침」 [별표 4]에 따르면, 음주운전 횟수 산정은 2010. 5. 20. 이후 최초 발생하는 위반행위이므로 위 사람의 징계에 고려할 수 있는 음주운전 횟수는 1회

술에 의지를 많이 하던 시절이라 음주운전까지 하게 되었다. 그 당시 정신적으로 너무 힘들어 아무 것도 생각할 수 없던 시기라 회사에 연락하거나 출근 생각을 할 겨를이 없었다. 운전면허 취소 후 부모님에게 차량을 드리고 출퇴근에는 동료 차를 얻어 타고 다녔지만, 면허 재취득 1, 2달 전부터 차량을 다시 가지고 와서 출퇴근용으로만 운전을 하였다”라며 잘못된 행동에 대해 모두 인정하였다.

이처럼 위 사람은 '14년 음주운전과 무단결근을 하였을 뿐 아니라, '16. 7. ~ '16. 8.(징계시효 내) 중 근무일에 사택(◇◇시 소재)부터 회사까지의 왕복 약 9km 거리를 출퇴근하기 위한 무면허운전을 하였다.

음주운전과 무단결근은 중대한 비위행위로서 정직에서 해임까지의 징계로 요구하는 것이 타당하나 징계사유 발생최종일이 '14. 6.로서 징계사유의 시효가 완성되어 징계요구는 불가하고 무면허운전 행위만 징계사유에 해당한다.

조치할 사항

❖ **사장**은 ① 인적물적 피해를 입히는 음주운전을 하고 ② 음주사고 후에 3일간 무단결근을 하는가 하면, ③ 운전면허 발급을 받기 약 1~2달 전부터 출퇴근을 위해 무면허운전을 한 ○○본부 ☆☆팀 A를 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호에 의거, ‘징계(감봉)’ 처분하시기 바랍니다.(징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 및 주 의 요 구

제 목 질병휴가기간 중 질병 치료목적 외 평일여행

관 계 부 서 ◎◎·○○본부 ■■■처 ☆☆☆팀

대 상 자 및 종 류

순번	대상자	사 번	직급	관계부서	근무기간	구분
1	B	-	△△대원	◎◎본부 ■■■처 ☆☆☆팀	'16. 12. ~ 현재	경고
2	C	-	△△대원	○○본부 ■■■처 ☆☆☆팀	'17. 7. ~ 현재	주의

내 용

위 사람들은 위 ‘대상자 및 종류’에 기재된 해당 부서에서 △△대원으로 근무하면서 △△ 업무를 수행하고 있다.

「취업규칙」 제29조(특별유급휴가)에 따라 직원은 질병 또는 부상으로 출근이 불가능한 경우에 질병휴가(이하 ‘병가’라 한다)를 사용할 수 있도록 되어 있다.²⁾

한편, 서울지방노동위원회(사건번호 2005부해653/부노96³⁾, 2005. 8. 31. 판정)는 ‘근로자가

2) 「취업규칙」 제23조의2 제2항 및 제3항에 따르면 60일의 범위 안에서 병가를 허가할 수 있으며, 병가일수가 7일 이상인 경우 진단서 첨부 필요

병가 기간 중 해외여행을 한 것은, 그 기간 동안 치료에 전념할 수 없어 상병 치료가 늦어지는 요인이 될 수 있으며, 비록 여행기간이 병가기간에 비하여 짧다고 하더라도 휴가 부여의 기본취지에는 어긋난다'고 판정하였다.

따라서, 병가는 질병 등으로 출근이 불가능하여 집무할 수 없는 때 등에 한하여 사용되어야 하고 그 기간 중 급여를 지급하고 있는 점을 감안할 때 병가 중인 직원은 질병 치료에 전념하고 치료 목적 외의 여행은 없어야 한다.

○○본부 B는 '17. 2. 임신 중, ▣▣산부인과(◆◆시 소재)에서 '대사장애를 동반한 임신과다구토와 절박유산⁴⁾의 사유로 5주간 절대 안정가료를 요한다'는 진단서를 발급받아 5주의 병가(이하 '1차 병가'라 한다)를 내었으며, 병가 마지막 주에 동일 병원을 재방문하여 동일한 사유의 진단서로 3주의 병가를 연장하여 사용하였다.

그리고, 2019. 3. ▣▣의원(◆◆시 소재)을 방문하여 '아래허리통증, 경추통 등으로 4주간의 가료가 필요하다'는 진단서를 발급받아 1달의 병가(이하 '2차 병가'라 한다)를 사용하였다.

그런데, 약 5주간의 1차 및 2차 병가 중 4주차에는 배우자의 연중체련장을

3) 국민건강보험공단 직원이 근막통증후군(근육이 딱딱하게 뭉치지면서 통증을 유발하는 질환)을 진단받아 2004. 9. 15. 부터 같은 해 10. 12.까지 병가를 승인받은 후 병가기간 중인 2004. 9. 24.부터 같은 해 10. 5.까지 추석연휴기간을 제외한 5일간(총 12일) 친구들과 국외여행을 갔다는 사유로 국민건강보험공단으로부터 견책징계를 받은 것이 부당하다고 서울지방노동위원회에 구제 신청한 것에 대해 동 위원회에서 판정한 사항임

4) 절박유산: 임신 20주 이전의 질출혈로서 약20~25% 임신부 경험, 임신유지는 가능하나 효과적인 치료방법이 없어 안정을 취하는 것이 추천되고 있지만 절박유산 경과를 변화시키지 못한다는 의견 다수 (출처: 서울대학병원 의학정보)

모두 2박 씩 사용한 이력⁵⁾이 있었는데, 그 중 3일이 평일 여행으로 확인되었다.

이에 대해, 위 사람은 “병가 중 스트레스 해소, 기분전환 및 심신요양 목적의 여행이었으며 배우자가 아이들을 돌보아 집에 있을 때보다 몸을 적게 사용할 수 있었다. 여행 이후 몸이 호전되었을 뿐 아니라 배우자의 도움으로 유산의 위험도 넘길 수 있었는데, 병가기간 중의 여행을 금지하는 규정도 없는 상황에서 문제가 된다고 보지 않고 있으며 배우자가 교대근무를 할 당시 휴무일을 맞추어 여행을 간 것으로 평일 여행이 아니다”고 주장하고 있다.

그러나, 1차 병가기간에는 ① 병원진료를 받는 등의 치료 노력도 없었고 ② 유산기로 몸을 특별히 조심히 해야 할 시기에 자택에서 편도 4시간이나 떨어진 곳을 여행한 것은 상식적으로 볼 수 없으며 ③ 여행을 다녀온 다음 주에 다시 같은 사유로 병가를 3주 연장한 것을 종합해 보면 병가기간 동안 질병 치료에 전념하지 않았으며 여행이 치료에 도움이 되었다고 볼 수 없을 뿐 아니라,

병가 중에 여행을 금하는 규정이 없어 2차 병가기간에도 1차 병가기간과 동일하게 심신요양 목적의 가족여행을 하였다는 것은 병가 부여의 기본취지에 어긋나며, 평일여행이 아니라고 주장하는 것은 변명에 불과하다.

그리고, ○○본부 C는 '19. 1. ㅁㅁ의원(◆◆시 소재)에서 ‘아래허리통증의 사유로

5) '17. 3. ○○리조트 (2박, 평일 2일)

'19. 4. ○○리조트 (2박, 평일 1일)

3주간 가료가 필요하다’는 진단서를 발급받아 1주간의 병가를 사용하였다.

그런데, 위 사람은 SNS에 라식수술을 한 사실의 사진과 글을 병가 시작일에 등록하였고, 위 사람의 신용카드 내역에는 평일에 ☼☼시 등지의 음식점(☼☼ 14:40, ☼☼ 21:08)을 방문한 사실이 있다.

이에 대해, 위 사람은 “허리상태가 악화되어 오랜 시간 앉아 있을 수 없어 병가를 사용하였고, 라식수술은 그동안 미뤄왔던 것을 명절연휴와 겹쳐 진행하였지 병가와 무관한 사항이다”라고 주장하고 있다.

라식수술을 위한 병가 악용이 아니라는 주장은 차치하더라도, 위 사람은 악화된 허리통증의 치료를 위한 병원 진료를 받지 않았을 뿐 아니라,⁶⁾ 장시간 앉아 있을 수 없어 병가를 사용하고도 평일에 2시간 정도 소요되는 여행지를 차량으로 여행한 행위는 병가 목적에 부합하는 행동으로 볼 수 없다.

이처럼, 위 사람들은 병가 기간 중 질병치료에 전념하지 않고, 유급연차 휴가가 아닌 병가를 사용하여 1~2차례 평일 여행을 감으로써 병가와 여행이 중복되는 기간만큼 유급 연차휴가 일수를 더 인정받게 한 것은 병가 부여의 기본 취지에 어긋나는 잘못된 행위이다.

6) C가 병원 진료를 받았으며 제출한 병원진료 증빙은 여행일 다음날.

조치할 사항

❖ ◎◎·○○본부장은 질병휴가 기간 중 질병치료에 전념하지 아니하고 각각 1, 2차례에 걸쳐 평일여행을 가는 등 병가 부여의 기본취지에 어긋나게 병가를 사용한 ① ◎◎본부 ☆☆팀 B를 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의) 제1항에 의거, ‘경고’, ② ○○본부 ☆☆팀 C를 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의) 제1항에 의거, ‘주의’ 처분하시기 바랍니다. (경고·주의)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 △△대 질병휴가 승인 및 관리 철저

관 계 부 서 □□실

내 용

□□실은 △△대의 운영 및 관리를 담당하는 부서이다.

「취업규칙」 제29조(특별유급휴가)에 따라 직원은 질병 또는 부상으로 출근이 불가능한 경우에 병가를 사용할 수 있도록 되어 있다.⁷⁾

한편, 서울지방노동위원회(사건번호 2005부해653/부노96⁸⁾, 2005. 8. 31. 판정)는 ‘근로자가 병가 기간 중 해외여행을 한 것은, 그 기간 동안 치료에 전념할 수 없어 상병 치료가 늦어지는 요인이 될 수 있으며, 비록 여행기간이 병가기간에 비하여 짧다고 하더라도 휴가 부여의 기본취지에는 어긋난다’고 판정하였다.

7) 「취업규칙」 제23조의2 제2항 및 제3항에 따르면 60일의 범위 안에서 병가를 허가할 수 있으며, 병가일수가 7일 이상인 경우 진단서 첨부 필요

8) 국민건강보험공단 직원이 근막통증후군(근육이 딱딱하게 뭉치면서 통증을 유발하는 질환)을 진단받아 2004. 9. 15. 부터 같은 해 10. 12.까지 병가를 승인받은 후 병가기간 중인 2004. 9. 24.부터 같은 해 10. 5.까지 추석연휴기간을 제외한 5일간(총 12일) 친구들과 국외여행을 갔다는 사유로 국민건강보험공단으로부터 견책징계를 받은 것이 부당하다고 서울지방노동위원회에 구제 신청한 것에 대해 동 위원회에서 판정한 사항임

따라서, 병가는 질병 등으로 출근이 불가능하여 집무할 수 없는 때 등에 한하여 사용되어야 하고 그 기간 중 급여를 지급하고 있는 점을 감안할 때 병가 중인 직원은 질병 치료에 전념하고 치료 목적 외의 여행은 없어야 한다.

그런데, 익명 제보자는 △△대의 병가 남용 사례가 많은 부분에 대해 지적하였다.

△△대의 병가 사용현황을 분석한 결과, 모든 △△대원들의 병가에는 사규에 규정된 진단서가 첨부되어 정당하게 휴가를 사용한 것처럼 보이나, 악용한 것으로 의심되는 △△대원들 중 2명을 샘플 조사한 결과 병가기간 중 치료목적 외의 여행을 한 것으로 확인하였다.

병가 기간 중 질병치료에 전념하지 않고, 유급연차 휴가가 아닌 병가를 사용하여 평일 여행을 가는 것은 병가와 여행이 중복되는 기간만큼 유급 연차휴가 일수를 더 인정받을 뿐 아니라, 병가 부여의 기본 취지에 어긋나는 잘못된 행위이다.

따라서, △△관리부서는 △△대원들이 병가를 치료목적 외로 무분별하게 사용하여 공직기강을 저해하는 행위를 하지 않도록 병가 관리를 철저히 할 필요가 있다.

조치할 사항

❖ □□실장은 △△대원들이 병가를 치료목적 외로 무분별하게 사용하여 공직
기강을 저해하는 행위를 하지 않도록 병가 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보 및 개 선 요 구

제 목 △△ 근무평정 객관성 확보를 위한 근거 「총무규정」 반영 등

관 계 부 서 ■■■처

내 용

■■■처 ♡♡팀은 직원의 근무평정과 승격 등의 인사관리를 담당하고 있는 부서이다.

△△의 근무평정은 「총무규정」 ‘별표 5-6 근무성적 평정표’에 따라 상급자가 대원을 평가할 때에는 충직성, 성실성, 책임감, 체력, 직무지식의 5가지 평정요소를 각 4점 배점(총 20점)으로 평가하도록 되어 있고, ‘별표 5-8 평정비율’에는 평가 등급을 상대평가(수:우:미:양=10:30:50:10)하도록 규정되어 있다.

또한, △△ 승격은 「총무규정」에 따라 후보자서열명부 순위로 승격예정인원의 5배수 이내에서 승격인사위원회 심의를 거쳐 인사권자가 결정하는데, 후보자서열 명부는 근무성적 및 경력과 가점사항으로 작성되고 인사위원회는 3직급 이상

직원으로 구성하여 운용하고 있다.

그런데, 익명 제보자는 ‘상급자와 친하고 술을 자주 먹거나 술값 계산을 하면 평점이 높아 승격된 사람이 있는 등 문제점이 있으니, 이를 해결하기 위해 시험과 다면평가 등을 반영하여 승격 제도를 개선’하는 것을 제안⁹⁾하였다.

’17년 사업소 △△감독자 승격 당시 절차와 승격자에 대해 특별한 문제점이 밝혀진 것은 없지만, 서열명부의 점수 차이가 주로 직상위자들이 근무평정한 점수에 기인하는데도 근무평정의 객관적 기준이 수립되지 않은 상황(체력평가 기준: 직무수행을 감당할 수 있는 체력유지 정도 등)에서는 익명 제보자가 제기한 문제가 언제든지 생길 수 있다.

그리고, 인사위원회의 위원들이 △△들의 면모를 알지 못하는 상황에서 지원자들이 작성해 제출한 심사승격평가표¹⁰⁾만으로 평가를 하면서 대체로 서열명부의 순서대로 승격자를 추천하는 등 승격의 공정성을 의심받고 있는 실정이다.

따라서, 보다 객관적인 근무평정을 위해서 ① 절대평가 항목을 신설하거나 ② 상대평가 항목의 평가기준을 구체화하는 방안 또는 ③ 평가 횟수 및 절대/상대평가 비율을 설정하는 등의 방안을 마련하며,

9) 무기명 제안내용 중 ‘△△ 승격제도 개선을 위한 △△대원 의견 조회’는 대원들과의 면담과정에서 승격 당사자인 대원별로 처한 상황에 따라 상충되는 의견을 줌. 따라서, 조직 내의 의견 수렴이 불가하고 혼란만 가중될 것으로 예상되어 당사자들의 의견 조회는 진행하지 않기로 결정

10) 심사승격평가표 주요 작성내용: 학력, 병력, 인사발령, 포상 등을 개조식으로 작성

승격지원자의 운전경력증명서를 확인하여 인사검증을 하고, ① 서열명부에
과다 반영된 근무평정 점수의 비율을 재조정하고 ② 직무관련 자격증을 승격가점
으로 반영하며 ③ △△들의 승격지원 시 자기소개서를 제출하거나 인사위원회의
면접을 시행하는 등의 승격 공정성 확보를 위한 근거를 마련할 필요가 있다.

조치할 사항

❖ **▣▣처장**은 △△ 승격지원자의 인사검증을 위해 승격지원 시 운전경력
증명서를 확인하고(**통보**), △△ 근무평정에 객관적인 평가지표를 도입하는 등
근무평정의 객관성을 강화할 수 있는 근거를 「총무규정」에 반영하고(**개선**),
△△ 승격후보자 서열명부에 반영된 근무성적 점수의 비율을 재조정하는 등
△△ 승격의 공정성을 확보하기 위한 근거를 「총무규정」에 반영하시기
바랍니다.(**개선**)